ESTADO DO AMAZONAS

Diario Oficial

ADMINISTRAÇÃO DO EXMO. SR. DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA, GOVERNADOR DO ESTADO

ANO — LXXIV | MANAUS — Têrça-feira, 26 de março de 1968 | NÚMERO — 21.489

ATO DO PODER LEGISLATIVO

(*) LEI N.º 702, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1967

ALTERA dispositivo da Lei n.º 567, de 17 de janeiro de 1967 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAZONAS

FAÇO saber a todos os habitantes que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a presente

L E I:

Art. 1.º — O art. 15, da Lei n.º 567, de 17 de janeiro de 1967, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 15 — Na Capital haverá seis (6) promotores de justiça de segunda entrância, designados ordinalmente de primeiro a sexto: no Interior, em cada comarca, terá um promotor de primeira entrância e um promotor substituto e em cada têrmo judiciário um promotor adjunto, que seja, de preferência, bacharel em direito".

§ 1.º — Funcionarão, na Capital, dois (2) promotores em cada Vara Criminal, em ordem ascendente, a partir do primeiro.

§ 2.º — A distribuição dos processos criminais, na Caiptal será feita ao próprio cartório, pela numeração que receberem no Livro Tombo, cabendo as de número ímpares aos promotores de justiça assim designados e os de números pares ao outro agente ministerial.

§ 3.º — O promotor que oficiar na instrução será o competente para funcionar no julgamento e na execução da sentença.

Art. 2.º — O art. 16, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 16 — Para efeito de promoção, serão as comarcas distinguidas em entrâncias, de acôrdo com a Lei Judiciária do Estado".

Art. 3.º — O art. 17, da mencionada Lei, Judiciária do Estado".

Art. 3.º — O art. 17, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 17 — Na Capital, os promotores de justiça, em suas faltas impedimentos ou suspeições, substituir-se-ão entre si, automàticamente na Vara em que servirem, um pelo outro e se os dois não puderem funcionar serão substituídos pelos da Vara seguinte, em ordem ascendente e também pelo número de cada um, sendo que o último será substituído pelo primeiro".

Art. 4.º — O art. 20, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 20 — Quando um membro do Ministério Público da Capital se afastar do exercício de seu cargo por mais de sessenta (60) dias, o Procurador Geral comissionará promotor de Justiça de primeira entrância, em substituição e, se a ausênca fôr em comarca do Interior, assumirá o poromotor substituto, podendo entretanto, ser designado o agente ministerial de outra comarca.

§ 1.º — Êsse comissionamento pode cessar a qualquer tempo a critério do Procurador Geral.

§ 2.º — O promotor substituto sòmente assumirá o exercício pleno quando determinado expressamente pelo Procurador Geral, funcionando, entrentanto, automàticamente, nas substituições restritas devidas a impedimentos ou suspeição do Promotor de Justiça quando terá direito apenas as custas judiciárias".

Art. 5.º — O art. 24, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 24 — Na Comarca da Capital haverá quatro (4) Curadores Judiciais designados por números ordinais de primeiro a quatro".

Art. 6.º — O art. 45, da mencionado Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 45 — O Secretário da Procuradoria processará as inscrições no concurso, devendo apresentar ao Procurador Geral os autos respectivos, devidamente informados, dez (10) dias após o encerramento do prazo de inscrição, para decisão final".

Art. 7.º — O art. 79, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 79 — A promoção obedecerá ao critério de antiguidade e merecimento, alternadamente, obedecido o interstício de dois (2) anos de efetivo exercício no cargo de que é titular o promovendo.

§ 1.º — Para promoção por antiguidade não será computado o exercício em cargos ou funções estranhas ao Ministério Público, salvo ato asseguratório das vantagens do cargo, o desempenho de funções eletivas e a nomeação para cargos em comissão.

§ 2.º — Sòmente será dispensado o interstício para promoção se não houver membro ministerial que seja portador de tal requisito ou se o que o possuir não aceitar a promoção.

§ 3.º — Para promoção por merecimento, o Governador do Estado, por proposta do Procurador Geral, fixará em Decreto o critério para seleção e elaboração da lista tríplice".

Art. 8.º — O art. 94, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 94 — A Melhoria de vencimentos concedida aos membros do Ministério Público em atividade se estenderá obrigatòriamente aos inativos na mesma proporção".

Art. 9.º — O art. 124, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 124 — É permitida a acumulação das férias na forma prevista para os magistrados".

Art. 10.º — O art. 125, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 125 — As férias serão requeridas com antecedência de quinze (15) dias e sua concessão dependerá da conveniência do serviço".

Art. 11.º — Ao art. 147, da mencionada Lei, será acrescentado um parágrafo assim redigido:

Parágrafo Único — Os vencimentos dos membros do Ministério Público deverão ser fixados com diferença não excedente a vinte por cento de uma para outra entrância, guardando-se a mesma proporção estabelecida para os magistrados".

Art. 12.º — O Parágrafo segundo do art. 148, da mencionada Lei, passa a ter a seguinte redação:

§ 2.º — Os vencimentos dos membros do Ministério Público do Interior serão pagos mediante afirmação assinada pelo escrivão da Comarca quanto ao exercício do cargo".

Art. 13.º — O art. 150, da mencionada Lei, passa a ser o seguinte:

"Art. 150 — Ao membro do Ministério Público que em virtude de primeira nomeação, promoção ou remoção compulsória mudar de sede ou que fôr designado para elaborar trabalho técnico ou jurídico ou para integrar banca de

PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO
Senhor DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA

Vice-Governador
Dr. RUY ARAÚJO

SECRETARIADO
Casa Civil
Dr. João Martins da Silva
Casa Militar
Cel. Themístocles Henriques Trigueiro
Imprensa e Divulgação
Dr. Sínval Andrade Gonçalves
Fazenda
Sr. Francisco Monteiro de Paula
Interior e Justiça
Dr. Lúcio Fonte de Rezende
Educação e Cultura
Dr. Antônio Vinicius Rapôso da Câmara
Saúde
Dr. José Leite Saraiva
Viação e Obras Públicas
Dr. João Augusto Souto Loureiro
Produção
Dr. Hugo Bezerra Brandt
Planejamento
Dr. Alberto de Rezende Rocha
DASPA
Dr. José Caitete da Silva Filho
D.E.R. — Am.
Cel. Mauro Bolivar de Moura Carijó
IPASEA
Dr. Manoel Braga dos Santos
D.A.E.
Dr. Marcos Luiz Massena

EDIÇÃO DE HOJE
8 PÁGINAS
Prêço: NCr$ 0,10

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO